

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082797-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GENILDE CONCEICAO PALMA

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE (02 FRASCOS A CADA SEIS MESES). DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5082797-36.2024.4.02.5101

510014903064 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082797-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GENILDE CONCEICAO PALMA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela parte ré, a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada, na forma da decisão recorrida, evento 25 dos autos originários, que determinou que os réus forneçam à parte autora o **MEDICAMENTO RITUXIMABE (02 FRASCOS A CADA SEIS MESES)**, até que sobrevenha nova decisão nos autos.

A UNIÃO sustenta ausência da probabilidade do direito, risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão, que a referida medicação é de alto custo e não padronizada pelo SUS, existindo medicação passível de substituição, fornecida pelo SUS. Requer o direcionamento da decisão para o Estado.

Contrarrazões, evento 11, pugnando pela manutenção da decisão.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Acerca do direcionamento do cumprimento da decisão para a União Federal, trata-se de decisão não definitiva, mas que objetiva a efetividade da prestação jurisdicional. Por se tratar de medicamento de alto custo e potencialmente importado, resta justificado

seu direcionamento inicial à União Federal, o que não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federativos arrolados no polo passivo e futuro redirecionamento do cumprimento da obrigação de fazer.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da obrigação estatal prevista no art. 196 da Constituição Federal, reconheceu a responsabilidade solidária dos três entes federativos para prestar serviços de saúde à população. Neste sentido:

*"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. **O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.** Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)*

No caso dos autos, a parte autora encontra-se sob tratamento no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho por diagnóstico de fibrose retroperitoneal por IgG4 (CID 10: K66), confirmado por biópsia e imuno-histoquímica. Além disso, também é hipertensa e pré-diabética. Dessa forma, para melhor controle do quadro clínico, a médica assistente prescreve o medicamento Rituximabe, na dose de 10mg/mL (frasco de 50mL) - 1 infusão EV, aplicada com intervalo de 15 dias, a dose deve ser repetida a cada 6 meses. Já realizou tratamento com micofenolato e prednisona para controle dos sintomas (Evento 1, ANEXO2, Páginas 7-13).

O Parecer do NAT, Evento 23, confirma o diagnóstico da parte autora. Informa que o medicamento pleiteado possui registro na Anvisa e é padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, através do CEAF, no entanto, por vias administrativas o acesso ao medicamento é inviável.

A necessidade de utilização do medicamento restou ainda corroborada pelo documento médico juntado no Evento 1:

LAUDO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDO FINS QUE O PACIENTE Genilde Conceição Palma

PRONTUÁRIO Nº 558756, É ACOMPANHADO PELO SERVIÇO DE

COM O
DIAGNÓSTICO Fibrose Retroperitoneal por IgG4

COM O QUADRO

CLÍNICO Paciente acompanhada no serviço de Clínica Médica
para diagnóstico de fibrose retroperitoneal confirmado por biópsia
e imunohistoquímica. Atualmente faz tratamento com micafenolato
to e prednisona para controle dos sintomas. Avaliação serada
com exames de imagem e laboratoriais serão realizadas para
avaliar resposta ao tratamento

CID: K66

CID: _____

CID: _____

OBS: _____

RIO DE JANEIRO, 02 DE agosto DE 2024

NOME / ASSINATURA / CRM / CARIMBO


Liliane Moraes
MÉDICA
CRM RJ 116321-3

Ademais, restou incontroversa a hipossuficiência econômica da parte autora para aquisição do medicamento com recursos próprios, o que difere para o deferimento da hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça e acesso ao Judiciário. O fato de a parte autora estar assistida pela DPU, que evidenciou ser a mesma hipossuficiente, pois o Estado-DPU já verificou que a parte autora é pessoa habilitada a obter sua assistência jurídica justamente por ser hipossuficiente, sendo desnecessária, portanto, nova avaliação acerca de sua hipossuficiência econômica, no âmbito do Estado-Juiz.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 106, estabeleceu os requisitos a serem preenchidos para a determinação judicial da dispensação de medicamentos. *Verbis*:

"(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

*i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da **imprescindibilidade ou necessidade do medicamento**, assim como da **ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS**;*

*ii) **Incapacidade financeira** de arcar com o custo do **medicamento** prescrito;*

*iii) Existência de **registro na ANVISA do medicamento** (observados os usos autorizados pela agência)." (EDcl no REsp 1657156/RJ, Tema nº 106, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, Dje 21/09/2018 - gn).*

Dessa forma, a parte autora cumpriu todos os critérios, cumulativamente, para fornecimento de medicamento não contemplado pelo SUS, conforme decisão proferida no julgamento do RESP nº 1.657.156, à qual findou a afetação ao Tema nº 106/1ª Seção/STJ.

Portanto, preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC e entendo que os argumentos da União não são suficientes a gerar a revisão de plano da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.